19. A mai Magyarország politikai intézményrendszere és választási rendszere

Demokratikus jogállamiság Magyarországon:

1989 előtt Magyarországon pártállami diktatúra volt, a rendszerváltás fő tartalma ennek felszámolása volt. Magyarországon a rendszerváltás időszaka 1989–1990. Magyarország a szovjet tömb szétesésével visszanyerte szuverenitását. A demokratikus jogállami viszonyok hazánkban a keleti tömbben lezajlott változásokkal egy időben lezajlott **rendszerváltozás**kor teremtődtek meg. A rendszerváltó politikai erők a modern alkotmányosság alapján álltak. A harmadik magyar köztársaság **parlamentáris kormányrendszerben** működik. Magyarország államberendezkedésének alapjait az Alkotmány rögzíti, és garantálja a három hatalmi ág szétválasztásának és egyben együttműködésének alapelveit. Magyarországon tehát a **hatalommegosztás elve** érvényesül, ezt **az Alkotmány, 2012-től pedig az Alaptörvény deklarálja**. Magyarország államberendezkedésének alapjait tehát az Alkotmány rögzíti, amely garantálja a három hatalmi ág szétválasztásának és egyben együttműködésének alapelveit. Magyarországon **a nép választja a törvényhozói hatalom képviselőit**, a parlamentben többséget szerző párt által jelölt miniszterelnök alakít kormányt. Hazánkban a demokratikus országok többségére jellemző **parlamentáris kormányzati rendszer** működik, ahol a kormány elsősorban a törvényhozásnak felelős. A magyar **bíróságok függetlenek** és ennek a függetlenségnek törvényi és intézményi garanciái is vannak. Az államszervezet demokratikus működése felett őrködik **a köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság**. Ezek az intézmények **az államszervezet demokratikus működése felett őrködnek**. A végrehajtó hatalomtól független hatalmi ágak és ellenőrző szervezetek működnek. Ezek a fékek és ellensúlyok szerepét töltik be, biztosítják a törvények uralmát, az **emberi jogok és az állampolgári jogegyenlőség érvényesülését**. A magyar demokratikus átalakulás az egyetemes európai értékekhez alkalmazkodva történt meg. **A demokratikus értékek garanciái**: a civil társadalom, versengő pártok, a nyilvánosságot teremtő média, a többi demokratikus intézmény.

A választási rendszer és az ombudsmanok 1990-2011 között (régi!!)

- **Országgyűlési választásokra** ebben az időszakban is **négyévente került sor**:

A választójog a rendszerváltás óta **általános** és **egyenlő**, a választás **közvetlen** és **titkos**.
A választási rendszer vegyes. A **képviselők** egy részét egyéni választókerületekben választják (176 mandátum), más részét pedig területi (megyei és fővárosi) **pártlistákról** (legfeljebb 152 mandátum). A **töredékszavazatok** alapján az országos **kompenzációs listáról** is bekerültek képviselők (legalább 58 mandátum).

- **Képviselőjelölt** az lehetett egyéni választókerületben, aki elegendő ajánlást gyűjtött össze a választópolgároktól, területi listát pedig az a párt állíthatott, amelynek elegendő számú egyéni képviselőjelöltje van.

A mandátumot nem eredményező, un. töredékszavazatok az országos listára kerültek. **Töredékszavazat**nak csak az egyéni választókerületben a vesztes jelöltekre leadott szavazat minősült. Listáról csak olyan párt küldhetett képviselőt az **Országgyűlésbe,** amely elérte országosan eleinte a 4%-ot, majd az 5%-ot **(parlamenti küszöb).**

- 2011-ig négy **ombudsman** tevékenykedett. Az **állampolgári jogok** biztosa. Köznapi nevén általános ombudsman: bármilyen **emberi és állampolgári jog** sérelme esetén eljárhatott, figyelmeztethette a jogsértőt és beszámolt az **Országgyűlésnek.**

Az **adatvédelmi biztos** értelemszerűen az adatkezelés jogszerűségét, a személyes adatokkal való visszaélést vizsgálta.
A **kisebbségi jogok biztosa** a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó állampolgárokat ért jogsérelmek ügyében járt el.

A **jövő nemzedékek jogainak biztosa** elsősorban a környezetvédelmet érintő kérdéseket vizsgálta. Ezt a tisztséget az **állampolgári jogok** biztosának helyettese pozíciót megszüntetve hozta létre az **Országgyűlés.**

JELENLEG:

Alkotmányos alapok

A rendszerváltáskor - az *1949. évi XX. törvény* módosításaként - elfogadott köztársasági alkotmányt **2012. január l-jén *Magyarország alaptörvénye*** váltotta fel. Az alaptörvény nemcsak nevében, hanem kifejezett rendelkezései szerint is a jogrendszer legfőbb jogi normája: magát *Magyarország jogrendszerének alapjaként határozza* meg, ami *mindenkire kötelező;* kimondja továbbá, hogy az alaptörvénnyel egyetlen jogszabály sem lehet ellentétes. **Nevünk** Magyar Köztársaság helyett **Magyarország** lett. Alaptörvényünk meghatározza az ***államformát*** **(köztársaság**), valamint deklarálja a főbb *alkotmányos alapelveket*, amelyek a rendszerváltás óta meghatározzák a magyar állam működését.

*A **jogállamiság*** elvében fejeződik ki a jog uralmának, az állam joghoz kötöttségének követelménye. A ***népszuverenitás*** *(népfelség)* elvének megfelelően az államhatalom forrása csak a nép lehet, vagyis a közhatalom gyakorlására adott felhatalmazásnak minden esetben a néptől kell származnia. A népszuverenitás mellett a demokratikus hatalomgyakorlás másik alappillére a *néprészvétel* elve: a döntések meghozatalában a nép közvetve (választott képviselői útján) vagy közvetlenül (népszavazás, népi kezdeményezés keretében) vesz részt. Az ***általános és egyenlő választójog*** birtokában a politikai közösség minden tagja azonos jogokkal rendelkezik a közösség ügyeinek eldöntésében. Az állam működése a ***hatalommegosztás*** elvén alapszik: a közhatalom több intézmény között oszlik meg, amelyek egymás hatalomgyakorlását ellenőrzik és korlátozzák: **törvényhozó, végrehajtó, igazságszolgáltató hatalom.**
Az alaptörvény az alapelveken túl deklarálja és garantálja az ***alapjogok****at*, vagyis az egyéneket megillető és egyúttal az államhatalmat korlátozó legalapvetőbb jogosultságokat; illetve rögzíti az *államszervezetre vonatkozó legfőbb szabályokat.*

A demokratikus hatalomgyakorlás

A magyar alkotmányos rendszer főbb intézményei

Magyarország ***parlamentáris kormányzati rendszerét*** erős törvényhozó hatalom, stabil kormány és reprezentatív államfői hatáskörök jellemzik. A képviseleti hatalomgyakorlás elsődlegességéből kifolyólag **az országgyűlés** lényegében minden életviszonyt szabályozhat, legfontosabb feladata a ***törvényalkotás.*** Emellett a parlament fő funkciója a ***végrehajtó hatalom*** *ellenőrzése*, hiszen **a kormány** az **országgyűlésnek felelős**. A kormányt rendszeres *beszámolási, tájékoztatási kötelezettség* terheli; a képviselők *interpellációt* és *kérdést* intézhetnek a kormány tagjaihoz; továbbá az országgyűlés *szakosított szerv*ein (alapvető jogok biztosa, Állami Számvevőszék) keresztül is ellenőrzést gyakorol a kormány felett. A ***konstruktív bizalmatlansági indítvány*** segítségével az országgyűlés megvonhatja a bizalmat a miniszterelnöktől (és ezzel a kormánytól), ha a parlamenti többség megegyezik az új miniszterelnök-jelölt személyében. A végrehajtó hatalmat gyakorló kormány meghatározó tényezője a ***miniszterelnök***, aki a köztársasági elnök javaslatára az országgyűlés többségének támogatásával nyeri el megbízatását. A kormány a *miniszterek* kinevezésével alakul meg. A kormány feladata az *államügyek irányítása*, a *közigazgatás működtetése*, valamint jelentős *a jogalkotásban* végzett munkája is.

Az országgyűlés által választott **köztársasági elnök** (**Magyarország *államfője*)** a végrehajtó hatalom gyakorlásában nem vesz részt, fő funkciója az államszervezet demokratikus *működése feletti őrködés* és a *nemzet* egységének kifejezése; nagyrészt *reprezentatív* jellegű,

többségében miniszteri ellenjegyzéshez kötött hatáskörei ehhez igazodnak. Az igazságszolgáltatást független, *négyszintű* ***bírósági rendszer*** látja el, élén a **Kúriá**val. Az igazságszolgáltatásban közreműködő ***legfőbb ügyész*** *és az ügyészség* meghatározó feladata a vádemelésről való döntés, illetve a vád képviselete a büntetőügyekben. A Kúria elnökét és a legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára az országgyűlés választja. A jogszabályok alaptörvénnyel való összhangjának ellenőrzése és az alkotmányellenesnek talált jogszabály megsemmisítése *az* ***Alkotmánybíróság*** feladata. Az Alkotmánybíróság 15 tagú testület, amelynek tagjait szintén az Országgyűlés választja. Az ***alapvető jogok biztosa*** az alapjogok védelme érdekében intézkedéseket kezdeményezhet. Helyettesei a jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a nemzetiségek jogainak védelmét látják el. Központi bankunk a ***Magyar Nemzeti Bank***, amely jegybanki feladatokat végez.

Az országgyűlési választási rendszer működése Magyarországon

Az Alaptörvény végrehajtására az országgyűlés által megalkotott, az **országgyűlési képviselők választásáról szóló (2011. évi CCIII.) törvényt** a **2014-es** általános parlamenti **választásokon alkalmazták először.**

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény alapján a választások alapelvei: **a választójog általános és egyenlő**, **a szavazás közvetlen és titkos**. Általános = minden nagykorú állampolgárt megillet; egyenlő = minden szavazat azonos mértékű; közvetlen = közvetlenül a jelöltekre szavazunk; titkos = a szavazat utólag személyhez nem köthető/nem beazonosítható). A választóknak **két szavazatuk van**: egy-egy voksot lehet leadni az **egyéni jelöltek**, illetve az **országos pártlisták valamelyikére**. Ezt nevezik **vegyes választási rendszer**nek; **a választás egyfordulós**).

Egyéni mandátumot az a jelölt szerez, aki a legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapta, mindez független a megjelentek számától, nincs érvényességi küszöb; nem kell abszolút többséget elérni, tehát nincs eredményességi küszöb. A vesztes és a nyertes jelöltek után is jár töredékszavazat. Országos listáról akkor lehet **mandátumot szerezni**, ha a listára leadott szavazatok aránya **meghaladja az 5%-ot** (**parlamenti küszöb**). A pártok az országos listákra leadott szavazatok arányában kapnak mandátumot. A rendszer a győztest túljutalmazza; a kisebb parlamenti pártoknak hátrányos; a választások eredményei esetenként kevéssé tükrözik a választói akaratot. Az alacsony választási részvétel / hajlandóság jellemzője a magyarországi lakosságnak.

Magyarországon érvényesül a **népszuverenitás**: a közhatalom forrása a nép; a nép hatalmát elsősorban választott képviselői útján/a választásokon gyakorolja. Magyarországon képviseleti, azaz közvetett demokrácia működik.

Magyarországon a **törvényhozó szerv a magyar Országgyűlés**. Az Országgyűlés egykamarás; tagjait **négyévente** az országgyűlési választások során választja a nép. Minden nagykorú magyar állampolgár rendelkezik választójoggal, és ezt Magyarország Alaptörvénye rögzíti. A **határon túli magyarok is jogosultak részt venni a magyarországi választásokon**. Valakit a választójogától megfosztani csak a törvény által előírt esetekben, bírósági ítélettel lehet. **Az országgyűlési képviselők száma 199, 106 országgyűlési képviselőt egyéni** választókerületben, **93 országgyűlési képviselőt országos listán** választanak. A választásokon a politikai pártok képviselőjelöltjei, illetve független jelöltek indulnak. **A győztes párt** vagy pártkoalíció (kormányzati szövetség) jelöltje lesz a miniszterelnök és **alakít kormányt**.

A **vegyes magyar választási rendszer** kombinálja a **többségi (egyéni) és az arányos (pártlistás) rendszert.** Előnye: arányos rendszer = pontosabban tükrözi a választói akaratot, a kisebb pártok is esélyesek. Hátránya: széttöredezettebb parlamentet eredményez. Többségi rendszer = erősebb a személyes kapcsolat a képviselő és a választók között, a nagy pártok felülreprezentáltsága, lehetőség a stabilabb kormányzásra.

A választójogot és a választásokat Magyarország Alaptörvénye, illetve az országgyűlési képviselők választásáról szóló (2011. évi CCIII.) törvény szabályozza. Négyévente tartanak országgyűlési választásokat; **a választásra az adott év április vagy május** havában kerül sor; a választások konkrét időpontját **a köztársasági elnök tűzi ki**; a külföldön tartózkodó választópolgárok a külképviseleten is szavazhatnak; a választások lebonyolításában közreműködnek/törvényessége felett választási bizottságok őrködnek.

Az egyéni jelöltek megválasztása választókerületenként történik, a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges; a választókerületek kialakításának egyik fontos elve, hogy bennük a választásra jogosultak száma megközelítőleg azonos legyen; a választókerületek kialakítása politikai viták alapját képezheti.

A határon túli magyarok is választhatnak.

A demokratikus hatalomgyakorlás a *közvetett* ***népképviseletet*** megjelenítő *választási rendszeren és* a *választott képviselők útján* történő döntéshozatalon alapul. „Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.” A magyar állampolgárt tehát aktív és passzív választójog illeti meg. A **választójog** gyakorlásának elvei: **általános, egyenlő, közvetlen és titkos.** Hazánkban **az országgyűlési képviselők** 1990 óta *rendszeres és szabad választások* alkalmával *vegyes választási rendszerben* ***négy évre*** **nyerik el megbízatásukat**. A **2012 óta** hatályos és a következő országgyűlési képviselő-választáson alkalmazandó szabályozás szerint **106 *egyéni választókerületi* és 93 *országos listás* mandátum** osztható ki. A választás *egyfordulós.* Az egyéni választókerületekben a szavazatok többségét megszerző jelölt nyeri el a mandátumot, ez a választási rendszer *többségi eleme. A pártok* országos listát akkor állíthatnak, ha **legalább 9 megyében és a fővárosban 27 egyéni választókerületben állítottak jelölteket**. Azok a pártok részesülhetnek a listás mandátumokból, amelyek megszerzik az országos listás szavazatoknak **legalább 5 százalékát**, tehát teljesítik a *parlamentbe jutási küszöböt.* Azok az egyéni választókerületi szavazatok, amelyek nem eredményeznek mandátumot; valamint azok is, amelyeket a győztes jelöltre a mandátumszerzéshez szükséges minimális szavazatszámon felül adnak le, ***töredékszavazatként*** hozzáadódnak az adott - küszöböt teljesítő - pártlistás szavazataihoz *(kompenzációs elem).* A listás mandátumok kiosztására az egyes pártok támogatásának arányában kerül sor, ez a választási rendszer *arányossági eleme.* Az ***országos nemzetiségi önkormányzatok*** a pártok országos listáihoz hasonlóan *nemzetiségi listákat* állíthatnak.

Magyarországon **többpártrendszer** működik. A parlamenti választásokon többséget elért párt/pártkoalíció alakíthat kormányt. Jelenleg az országgyűlésben a pártok frakciók szerint tagolódnak, és független képviselőkkel működik. A *közvetlen demokrácia* gyakorlásának klasszikus intézménye a ***népszavazás*** (**referendum**). Magyarországon minden **érvényes és eredményes népszavazás *ügydöntő*, azaz köti a jogalkotót**. *A népi kezdeményezés* arra irányul, hogy az országgyűlés egy meghatározott kérdést a napirendjére tűzzön és megtárgyaljon.

A választójogi rendszer változása (összegzés)

- Az országgyűlési **képviselők számát** 386-ról 199-re **csökkentették**, így az Országgyűlés munkája olcsóbb lett,
- **Nagyobbak lettek a választókerületek**, ezzel együtt megszűntek a területi listák

- A választás **kétfordulósból egyfordulós lett**, ez a nagyobb pártoknak kedvez, összefogásra ösztönzi a kis pártokat,
- A **választási eljárás egyszerűbb**, gyorsabb, a szavazás a résztvevők számától függetlenül érvényes.
- Magyarországon **a választójog általános és egyenlő, a választás pedig titkos** és **közvetlen**. Ez megfelel a modern demokráciáknak, ezt az 1989-es Alkotmány és a 2011-es Alaptörvény is rögzíti. 18 év felett lehet választani.
- **Egyéni és listás mandátumokat lehet szerezni.**
- Egyszerre érvényesül a **többségi és az arányos elv**.
- A korábbi rendszerben területi listák voltak. Volt országos – kompenzációs – lista. Az új rendszerben **országos pártlista van** - ami a töredékszavazatokon keresztül kompenzál is -, az egyéni választókerületek a nagyobb pártoknak kedveznek.
- A választási ciklus **négyéves**. A pártoknak bejutási küszöbe van: 5%
- A választások tisztaságát **választási bizottságok** ellenőrzik. A választási bizottságokba a pártok delegálnak tagokat.
- A választásokat **kampány** előzi meg. A kampányra költött pénzről el kell számolni.
- **Időközi választásokat** is lehet tartani. A bejutási küszöböt emelték, módosították.
- Magyarországon az alkotmány szerint **minden állampolgárt általános és egyenlő választójog illeti meg**, **a szavazás** pedig mindenkor **közvetlen és titkos**. **Négyévente országgyűlési**, a legújabb, 2012. január 1-jével hatályba lépett választási törvény szerint pedig **ötévente önkormányzati választásokat kell tartani**; az országgyűlési választás időpontját legkésőbb **72** nappal a választások előtt a köztársasági elnök tűzi ki.
- A **magyar választási rendszer**t a **2011. évi CCIII. törvény szabályozza**. Eszerint a választások egyfordulós, kétszavazatos rendszerben kerülnek lebonyolításra. A magyar választási rendszer úgynevezett vegyes rendszer. A választandó országgyűlési **képviselők** száma **386-ról 199-re csökkent**, ebből **106 képviselőt** **területi-perszonális elv alapján egyéni választókerületben, közvetlen választás útján, relatív többségi rendszerben választanak**. A fennmaradó **93 képviselő az országos listáról** kerül a parlamentbe – amennyiben nem sikerült kedvezményes mandátumot szereznie nemzetiségi képviselőnek –, mely zárt listára a választók közvetlenül szavaznak. Az a párt kaphat innen mandátumot, melynek listája elérte a szavazatok arányában az **5%-**ot. Lehetőség van közös pártlistát indítani – például 2014-ben a Fidesz-KDNP és az Összefogás listája is ilyen volt –; kétpárti lista számára 10%, kettőnél több párt listája számára pedig 15% a küszöb.
- Jelentős változás a korábbi választási rendszerhez képest az is, hogy **a szavazás érvényességéhez nem szükséges 50% feletti részvétel.**

Jelöltállítás

- **Egyéni képviselőjelölt**ként annak a legalább 18 éves, magyar állampolgárságú személynek a neve kerülhet a szavazólapra, aki legalább **500, az ajánló** személyi számával és aláírásával ellátott ajánlószelvényt tudott összegyűjteni. Egy választópolgár érvényesen a lakóhelye szerinti választókerületben több jelöltet is támogathat. Egyéni képviselőjelölt lehet független vagy párt jelöltje. A pártok állíthatnak közös jelöltet is.
- **Országos listá**t az a párt állíthat, amely – legalább 9 megyében és Budapesten – legalább 27 egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.
- **A nemzetiségi listá**t állíthatnak az országos nemzetiségi önkormányzatok.

Szavazás: Magyarországon lakóhellyel rendelkező személyek egy egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhatnak.

- Magyarországon lakóhellyel rendelkező, a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő személyek egy egyéni választókerületi jelöltre és nemzetiségének listájára, annak hiányában egy pártlistára szavazhatnak.
- Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező személyek egy pártlistára szavazhatnak.

A választás eredményének a megállapítása

Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. **Nem szerezhet mandátumot az a pártlista, amely** a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes **szavazat legalább 5%-át nem érte el.** Közös pártlistánál ez a szám 10%, illetve 15%.

Az egyéni választókerületekben továbbá keletkeznek **töredékszavazatok** is az egyéni jelöltek választása során. Töredékszavazatnak minősülnek az azon egyéni képviselőjelöltekre leadott szavazatok, akik végül nem szereztek mandátumot az adott kerületben, illetve a mandátumot szerzett képviselőjelölt és a másodiknak végzett jelölt közötti szavazatkülönbség eggyel csökkentett értéke. Ez természetesen csak akkor érvényes, ha átlépték az 5%-os országos küszöböt. Független jelöltnél nincs töredékszavazat.

A töredékszavazatok számítása

A töredékszavazatok az országos pártlistákra leadott szavazatokhoz adódnak hozzá.

- Töredékszavazat keletkezik a mandátumot nem szerzett egyéni jelöltek szavazataiból, valamint
- töredékszavazat keletkezik a mandátumot szerző jelölt szavazataiból a második legtöbb szavazatot elérő jelölt eggyel növelt szavazatainak kivonása után fennmaradó szavazataiból is.

Az országos listáról megszerezhető mandátumok kiosztása

Össze kell adni a töredékszavazatokat, a pártlistás szavazatokat és a nemzetiségi listára leadott szavazatokat, majd az így kapott számot el kell osztani 93-mal, ezt a számot el kell osztani 4-gyel, ez az egész szám lesz a kedvezményes kvóta. Az a nemzetiségi lista kaphat 1 kedvezményes mandátumot, ahol a szavazatok száma meghaladja az előbb megállapított számot.

Az országos listán megszerezhető 93 mandátumot annyival kell csökkenteni, amennyi kedvezményes mandátum ki lett osztva. Például ha 1 német és 1 cigány kedvezményes mandátumot osztanak ki, akkor már csak 91 kerül kiosztásra a pártok és a nemzetiségek között.

Az így fennmaradó mandátumok d'Hondt-mátrix segítségével kerülnek kiosztásra azzal a kiegészítéssel, hogy a pártlisták összesített szavazatai mellé felírjuk még a nemzetiségi listák kedvezményes kvótával csökkentett szavazatait is. Így még ők is kaphatnak mandátumot a kedvezményesen felül.

Az országos lista által megszerzett mandátumokat a jelöltek az országos listán elfoglalt helyük sorrendjében szerzik meg úgy, hogy a listáról törlésre kerülnek az egyéni választókerületben mandátumot szerző jelöltek. Amennyiben az országos listán maradt jelöltek száma kevesebb, mint a kiosztható mandátumok száma, akkor a ki nem osztott mandátum betöltetlen marad.

Nemzetiségi szószóló

Lehetőség van nemzetiségi szószólót küldeni az Országgyűlésbe azoknak a nemzetiségi listát állító nemzetiségeknek, melyek nem érték el a kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatszámot. A szószóló a listájukon 1. helyen szereplő személy lesz.

Időközi választások

Egyéni kerületben időközi választást kell tartani, ha a választáson nincs jelölt, egyenlő szavazatszám esetén, vagy ha a megválasztott egyéni választókerületi képviselő megbízatása megszűnik. Ha országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatása szűnik meg, akkor a listán szereplő következő jelölt lesz képviselő. Szószólónál szintén.

A választási szervek

A 2013. évi XXXVI. törvény szabályozza a választási eljárást. A választásokat lebonyolító és felügyelő szervek a választási bizottságok és ezek végrehajtó apparátusai, a választási irodák. Ötféle választási bizottság van:

- a szavazatszámláló bizottság (azokon a településeken, ahol csak egy szavazókör van, nem választanak ilyet),
- a helyi választási bizottság,
- az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVVB),
- a területi választási bizottság és
- a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

A választási bizottságok független, csak a törvénynek alárendelt szervek. Feladatuk az eredmények megállapítása, a választások törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A választási eredmény megállapítását követően a választási bizottságok adják át a megbízatást a képviselőknek.

Az NVB öt tagját és a szükséges számú póttagot legkésőbb 51 nappal az első választási forduló előtt az Országgyűlésnek kell megválasztania a belügyminiszternek a pártok javaslatait figyelembe vevő indítványa alapján. Az egyéni választókerületi, illetve a területi választási bizottságok legalább 3-3 tagját a fővárosi, illetve a megyei közgyűlések választják meg a területi választási iroda vezetőjének indítványa alapján, ugyancsak legkésőbb 51 nappal az első választási forduló előtt. A 11 ezer szavazatszámláló bizottság 3-3 tagját és a szükséges póttagokat a választások első fordulója előtt legkésőbb húsz nappal választják meg az önkormányzatok képviselőtestületei a helyi választási iroda vezetőjének indítványa alapján. A választási bizottságok végrehajtó szervei mind az öt szinten a választási irodák. Feladatuk a választások lebonyolításához szükséges számítógépes rendszer üzemeltetése, a helyiségek biztosítása és a jelöltek választási jegyzékbe vétele. Az Országos Választási Iroda (OVI) működését a belügyminiszter felügyeli.

Jogorvoslat

A szavazatszámláló bizottság tevékenysége vagy döntése elleni kifogásról az OEVVB dönt. Az OEVVB határozata ellen fellebbezést lehet benyújtani az NVB-hez, az NVB határozataival szemben pedig a Kúriához lehet bírósági felülvizsgálati kérelemmel fordulni. A kampányban tapasztalt törvénysértés gyanújával kapcsolatban az OEVVB-hez vagy az NVB-hez kell fordulni.

Kritikák

Az új választási rendszert az ellenzéki pártok és néhány civil szervezet már elfogadásakor támadta. A legkeményebben támadott módosítás, az előzetes regisztrációhoz kötött voksolás ügyében a kormánypárt végül engedett, és nem vezette be. Az intézkedés a lefizetéses választási csalást tette volna sokkal nehezebbé, ugyanakkor kizárta volna a közvetlenül a választás előtt, az utolsó pillanatban magukat elhatározó szavazókat is.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szerint ezáltal jelentősen csökkenti a saját politikai befolyását, aki a kisebbségi listás szavazást választja. Ennek kapcsán egy nemzetiségi párt, a Magyarországi Cigány Párt (MCP) felszólította a nemzetiségi választópolgárokat, hogy ne éljenek a lehetőséggel, ugyanis véleményük szerint a kisebbségek azáltal, hogy nem adhatják le szavazatukat a pártlistára, súlyos jogfosztást szenvednek el.

Az új választási rendszer létrehozásának egyik indoka a korábbi választásoknak visszaélésre lehetőséget teremtő elemei voltak, melyeket kihasználva számos csalás történt az előző hat választáson. Az új választási rendszer sem zárja ki teljesen a csalást, néhány esetben választópolgárok aláírását hamisították rá olyan pártok ajánlóíveire is, melyeket az illető választópolgárok nem kívántak támogatni. Bár az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a rendkívül nagy munkára hivatkozva (vagyis azt megtudni, pontosan melyik aláírás valódi és melyik hamis) elutasította a vizsgálatot.

A népfelség érvényesülése Magyarországon – a mai magyar demokrácia

- Demokratikus választásokat a rendszerváltás után, 1990 óta tartanak,
- Az Alaptörvényt 2011-ben fogadták el, 2012-ben lépett hatályba.

A népfelség fogalma: népszuverenitás

- **a hatalom forrása, gyakorlója a nép,**
- a nép hatalmát képviselők útján és közvetlenül gyakorolhatja,
- **a népfelség elve a felvilágosodás korában jelent meg, ez a demokrácia alapja.**

A népszavazás lehet országos vagy helyi **REFERENDUM**

- az érvényes népszavazás eredménye kötelező az országgyűlés számára,
- a népszavazás érvényes, ha a választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott, eredményes, ha résztvevők több mint fele azonosan szavazott
- aláírásgyűjtéssel lehet népszavazást kezdeményezni,
- a kormány és a köztársasági elnök is kezdeményezhet népszavazást,
- a népszavazást az országgyűlés rendeli el,
- szigorodtak az érvényes népszavazás feltételei, ez a **közvetlen hatalomgyakorlás eszköze.**

Az országgyűlési választások:

- Az országgyűlési választásokat négyévente tartják.
- Az országgyűlési választásokon, a határon túli magyarok is részt vehetnek,
- 106 választókerület van, a választókerületek száma csökkent.
- Az országgyűlés Budapesten ülésezik.
- **A választások** alapelvei: **a választójog általános és egyenlő, a szavazás közvetlen és titkos**:

- általános = minden nagykorú állampolgárt megillet;
- egyenlő = minden szavazat azonos értékű;
- közvetlen = közvetlenül a jelöltekre szavazunk;
- titkos = a szavazat utólag személyhez nem köthető, nem beazonosítható.

- Az országgyűlési választásokon **egyéni mandátumot** az a jelölt szerez, aki a legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapta. Ajánlásokkal lehet valaki képviselőjelölt.
- A választási győzelem független a megjelentek számától, **nincs érvényességi küszöb**, nem kell abszolút többséget elérni.
- **Nincs eredményességi küszöb**, a vesztes és a nyertes jelöltek után is jár töredékszavazat, ez a nagypártoknak kedvez.
- **A pártok** az országos listákra leadott szavazatok arányában kapnak mandátumot.
- **Az** országos listáról akkor lehet mandátumot szerezni, ha a listára leadott szavazatok aránya meghaladja az 5%ot.
- **A**rra a pártra lehet szavazni, aki képes országos listát állítani, a töredékszavazatok itt érvényesülnek, ez tükrözi jobban a pártszimpátiát.

Az országgyűlés:

- az országgyűlés **hozza a törvényeket**,
- a köztársasági elnök írja alá és hirdeti ki a törvényeket
- a nép a képviselők révén – közvetett módon – szólhat bele a törvényalkotásba,
- vannak egyszerű és minősített, azaz kétharmados többséggel elfogadott törvények,
- a törvényjavaslatokat bizottsági, plenáris üléseken vitatják meg.
- Az elfogadott törvényt az Alkotmánybíróságon lehet megtámadni,
- a köztársasági elnök visszaküldheti a törvényt újratárgyalásra.

A kormány: az országgyűlésnek felelős, ezt nevezik parlamentáris kormányzásnak.

- a miniszterelnököt az országgyűlés választja és válthatja le,
- a miniszterelnök-váltás módja a konstruktív bizalmatlansági indítvány.

Igazságszolgáltató hatalom, azaz bírói hatalom a Kúria.

Emberi jogok:

- Az emberi jogokat **az alkotmány, jelenleg az Alaptörvény ismeri el**. Az emberi jogok a rendszerváltás (1989/90) óta érvényesülnek teljes mértékben, majd 2012-ben új Alaptörvény lépett életbe Magyarországon.
- Az emberi jogok fogalma: **az embert eredendően megillető, tőle meg nem vonható, az állam által csak elismert jogok.** Az ombudsman garantálja az emberi jogokat.
- **Az állam feladata az emberi jogok védelme**. Az emberi jogok bizonyos feltételekkel korlátozhatók. Beszélhetünk egyéni és közösségi emberi jogokról.
- Az emberi jogok egyenlően illetnek meg mindenkit. Az emberi jogok eredendően, emberi mivoltukból fakadóan, tehát születésüktől fogva illetik meg az embereket.
- **A modern alkotmányosság feltételei az emberi jogok elismerése**, védelme. Az emberi jogok bizonyos feltételekkel korlátozhatók, a korlátozás feltétele a szükségesség és arányosság. Az emberi jogokat csak más emberi jogok érvényesülése érdekében lehet korlátozni. Az emberi jogok csak törvényben korlátozhatók, az emberi jogok korlátozhatóságát az Alkotmánybíróság vizsgálja. A szabályozás célja az állami visszaélés kizárása. **Az Alkotmánybíróság feladata az alkotmány értelmezése.**
- Az emberi jogokra érvényes a jogegyenlőség elve. Az emberi jogokat a felvilágosodás és a francia forradalom óta ismerik el. **Emberi jogok: élethez, emberi méltósághoz**

való jog, szabadsághoz való jog, azaz szabadságjogok, tulajdonjog. Ezeket nevezik **első generációs emberi jogok**nak. Az egyént védik az állami túlkapásoktól. A Függetlenségi Nyilatkozatban, illetve az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatában fogalmazódtak meg először. További emberi jog: **a munkához való jog, művelődéshez való jog, egészségügyi ellátáshoz való jog, választójog, békéhez való jog, egészséges környezethez való jog**. Ezek jogalanyai csak az állampolgárok, ezekhez a jogokhoz az állam aktív szerepvállalása szükséges.

- **Az emberi jogok három generációját** szokás elkülöníteni: az első generációs jogok a XVIII. század vége óta ismertek. A második generációs jogokat a XIX. században fogalmazták meg. A harmadik generációs jogokat pedig a XX. század második fele óta emlegetik. Az első generációs jogok az államot korlátozzák, a második generációs jogok az állam szerepvállalását feltételezik, a harmadik generációs jogok az államok együttműködését feltételezik. Az emberi jogok egyben állampolgári jogok is. Az alkotmányos államnak kötelessége elismerni azokat, bizonyos jogokat mindenki csak saját államában kényszeríthet ki.

Emberi és állampolgári jogok, kötelességek

Emberi jogok: veleszületett és ezért elidegeníthetetlen jogok. Alapvető **szabadságjogok:**
• gondolat-, szólás-, lelkiismereti- és sajtószabadság - a modern demokráciákban (elvileg) érvényesülhetnek. Ideológiai forrás: az angol és francia felvilágosodás.
Főbb dokumentumai:
• Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat (1776)
• Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata (1789)
• Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948)
A jogok korlátai:
• mások jogai
• törvények
• rendkívüli helyzet.

Állampolgári jogok

I. szabadságjogok
• egyesülés és gyülekezési jog
• szólás- és sajtószabadság
• lelkiismereti és vallásszabadság
• tulajdonhoz való jog
• személyi sérthetetlenség
• levéltitok sérthetetlensége
• lakás sérthetetlensége
• **II. Gazdasági, szociális és kulturális jogok**
• munkához való jog
• pihenéshez való jog
• egészséghez és a szociális biztonsághoz való jog
• művelődéshez való jog
• **III. Az állam tevékenységében való részvételt biztosító jogok**
• választójog
• panaszjog
• közügyekben való részvétel
• népszavazás

- falugyűlés
- **IV. Az állampolgárok egyenjogúsága**
- nemek egyenjogúsága
- nemzetek és nemzetiségek egyenjogúsága
- egyházak egyenjogúsága

Állampolgári kötelezettségek
- honvédelem
- adófizetés
- törvények betartása
- kiskorú gyermekek taníttatása

A gyermek jogai
- A gyermek érdekei mindenek felett állnak.
- A gyereket ne válasszák el szüleitől. Tilos minden, bármely formában jelentkező megkülönböztetés.
- A gyermek minden őt érdeklő kérdésben szabadon kinyilváníthatja véleményét.
- Egyéb szabadság-, gazdasági-, szociális és kulturális jogok illetik meg.